

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3241/2533

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย สุวิทย์ คัณธามานนท์
บริษัท ไทย ผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
กระดาษ จำกัด กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 702, มาตรา 728
ป.วิ.พ. มาตรา 271

ในชั้นบังคับคดี ผู้ร้องซึ่งเป็นจำเลยที่ 3 ได้นำที่ดินโฉนดเลขที่ 4401 จดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้ตามคำพิพากษายอมการจำนองดังกล่าวไม่ห้ามเจ้าหนี้ผู้รับจำนองต้องผูกพันที่จะบังคับชำระหนี้เอาแต่เฉพาะทรัพย์สินที่จำนองแต่ทางเดียว การที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษายอมดำเนินการบังคับคดียึดที่ดินโฉนด เลขที่ 4401 ของผู้ร้อง เป็นการใช้สิทธิของโจทก์ในฐานะเจ้าหนี้สามัญ โจทก์ย่อมมีสิทธิยึดทรัพย์สินอื่น ๆ ของจำเลยรวมทั้งทรัพย์สินที่จำนองได้ จึงหาต้องดำเนินการตามกฎหมายในเรื่องการบังคับจำนองไม่.

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้ตามสัญญาเดิมและคำประกัน ในที่สุดโจทก์กับจำเลยทั้งสองตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันโดยจำเลยทั้งสองยอมชำระหนี้ให้แก่โจทก์ด้วยวิธีผ่อนชำระ ศาลได้มีคำพิพากษา

ตามยอมคดีถึงที่สุดแล้วต่อมาปรากฏว่าจำเลยทั้งสี่ไม่ปฏิบัติตามคำบังคับ โจทก์จึงขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีและนำยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 4401 ซึ่งผู้ร้องคือจำเลยที่ 3 ได้นำมาจดทะเบียนจำนองเพื่อประกันหนี้ตามคำพิพากษตามยอมในคดีเดิมจำนวน 166,000,000 บาท ผู้ร้องยื่นคำร้องคัดค้านว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่มีอำนาจยึดที่ดินแปลงดังกล่าว เพราะสัญญาประนีประนอมยอมความมิได้กล่าวถึงที่ดินแปลงนี้ และการที่โจทก์จะใช้สิทธิในการบังคับคดีเกี่ยวกับที่ดินแปลงที่ยึดนี้ก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายในเรื่องการบังคับจำนองเสียก่อน การยึดทรัพย์รายนี้ของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงมิชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 4401

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ผู้ร้องฎีกาว่า ตามหนังสือสัญญาจำนองผู้ร้อง (จำเลยที่ 3) นำที่ดินโฉนดเลขที่ 4401 จดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้ตามคำพิพากษตามยอมคดีหมายเลขแดงที่ 10346/2524 ให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ย่อมมีผลผูกพันในทางที่ว่า หากโจทก์จะใช้สิทธิบังคับคดีเกี่ยวกับที่ดินโฉนดเลขที่ 4401 แล้ว กรณีต้องอยู่ในบังคับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการบังคับจำนองและข้อตกลงดังกล่าวเป็นการกำหนดขอบเขตในเรื่องการบังคับคดีเกี่ยวกับทรัพย์ที่จำนอง มิได้โจทก์เลือกปฏิบัติได้ การจดทะเบียนจำนองเท่ากับเป็นการกำหนดเงื่อนไขขึ้นใหม่นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า การจำนองไม่ห้ามเจ้าหนี้ผู้รับจำนองต้องผูกพันที่จะบังคับชำระหนี้เอาแต่

เฉพาะทรัพย์สินที่จำนองแต่ทางเดียว การที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาตาม
ยอมดำเนินการบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 4401ของผู้ร้องซึ่งจดทะเบียนจำนอง
เป็นประกันหนี้ตามคำพิพากษาตามยอมไว้แก่โจทก์นั้นเป็นการใช้สิทธิของโจทก์ใน
ฐานะเป็นเจ้าหนี้สามัญโจทก์ย่อมมีสิทธิยึดทรัพย์สินอื่น ๆ ของจำเลยรวมทั้งทรัพย์สินที่
จำนองได้..."

พิพากษายืน.

(มหนู วงศ์แสงจันทร์-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-ฑุม สุกแสงเปล่ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>